



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Khusus Gugatan Merek pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. PAYFAZZ TEKNOLOGI NUSANTARA., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang beralamat di Menara Prima lantai 6, Jalan DR. Ide Anak Agung Gede Agung, RT. 05 RW. 02, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, 12950 yang dalam hal ini diwakili oleh Ricky Winata selaku Direktur Utama sesuai Akta Notaris Nomor 555 Tanggal 18 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris Marina Soewana, SH, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih Karyawan Perseroan yaitu : Ronald Lionar Sitohang, SH., Sarah Eliza Aishah, SH., Roni A.N. Situmorang, SH., Kharisma Suriah, SH., Gabriel Cahya Anugrah, SH., Nurul Iftitah Talib Mustafa, SH dan Mediana Irawati, SH., beralamat di Menara Prima lantai 6, Jalan DR. Ide Anak Agung Gede Agung, RT. 05 RW. 02, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2020, dan Surat Tugas Nomor 00963/PAYFAZZ/LEGAL/ V/2020 tertanggal 12 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Terhadap

PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR JENDRAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. KOMISI BANDING MEREK beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Bernard Nainngolan, S.H., M.H., Mohamad Zaky, S.H dan Djunie Welianto, S.H., M.Kn masing-masing sebagai anggota Komisi Banding Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan

Hal. 1 dari 37 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intellectual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor : HKI.4.HI.08.03.374/2020 tanggal 8 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Niaga tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Negeri Jakarta Pusat, Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 14 Mei 2020, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. tanggal 15 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Negeri Jakarta Pusat, Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 04 Agustus 2020, tentang Penunjukkan Pergantian Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 14 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Mei 2020, dibawah register Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ("**Undang-Undang Merek**") bahwa:
"Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.";
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Merek, Penggugat sebagai pihak yang ditolak permohonan bandingnya oleh

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.



Komisi Banding Merek (dalam hal ini sebagai Tergugat), berhak untuk mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Niaga atas Putusan Penolakan Permohonan Banding sebagaimana diputuskan melalui Putusan Komisi Banding Merek Nomor 877/KBM/HKI/2019 tertanggal 27 November 2019 ("**Penolakan Banding Merek**"), di mana penolakan tersebut terkait dengan Permohonan Pendaftaran Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA Nomor Agenda D002017052269 di kelas 9 yang diajukan atas nama PENGUGAT ("**Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA**");

3. Bahwa Penolakan Banding Merek diterima oleh PENGUGAT secara resmi pada tanggal **18 Februari 2020**, melalui Surat Komisi Banding Merek No.02/KEP/KBM/HKI/II/2020 tertanggal 30 Januari 2020. Gugatan terhadap Penolakan Banding Merek TERGUGAT ini diajukan pada tanggal 14 Mei 2020. Oleh karenanya, Gugatan ini diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) UU Merek, yaitu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Penolakan Banding Merek.

B. POKOK-POKOK GUGATAN

I. LATAR BELAKANG DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGUGAT

1. Bahwa PENGUGAT adalah subyek hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang bergerak pada bidang usaha penyediaan dan pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang bertujuan komersial (profit) yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan transaksi elektronik dalam bentuk pengumpul pedagang (*marketplace*) ("**Usaha Marketplace**");
2. Bahwa Penggugat didirikan pada dan mulai menjalankan kegiatan usahanya sejak **Mei 2016**;
3. Bahwa sejak awal menjalankan usahanya, PENGUGAT telah menggunakan merek 'PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA' sebagai merek dagang usaha Penggugat;
4. Bahwa **pada tanggal 16 Oktober 2017**, PENGUGAT telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA kepada PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. KOMISI BANDING MEREK di Kelas

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 dengan jenis barang “Software Aplikasi (Software Komputer)”, berdasarkan permohonan dengan Nomor Agenda D002017052269. Berikut ini adalah uraian lengkap Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA yang telah dimohonkan Banding Merek kepada TERGUGAT:

	
Merek	: PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA
Nama yang mengajukan permohonan merek (Penggugat)	: PT Payfazz Teknologi Nusantara
Kelas	: 9
No. Agenda	: D00 2017 052269
Tanggal Penerimaan Permohonan	: 16 Oktober 2017
Jenis Barang	: Software Aplikasi (Software Komputer)

5. Setelah melalui proses pemeriksaan substantif, permohonan pendaftaran Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA tersebut telah ditolak DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal 15 Juli 2019 (“**Penolakan Permohonan Pendaftaran**”). Penolakan Permohonan Pendaftaran adalah berdasarkan alasan sebagai berikut:

“Permohonan pendaftaran merek ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar FASSPAY IDM000527914 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.”

Berikut ini adalah uraian lengkap merek terdaftar FASSPAY yang menjadi merek pembanding dalam Penolakan Permohonan Pendaftaran:

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.



Fasspay		
Merek Pembanding	:	FASSPAY
Nama dan alamat Pemilik Merek Pembanding	:	Fass Payment Solutions Sdn Bhd Berkedudukan di Unit 25-1, Jalan 17/56 Section 17 46400 Petaling Jaya, Selangor, MALAYSIA
Kelas	:	9
Daftar No.	:	IDM000527914
Tanggal Pendaftaran	:	22 April 2016
Tanggal Penerimaan	:	20 Februari 2014
Jangka Waktu Perlindungan	:	20 Februari 2024
Status	:	Daftar
Jenis Barang	:	Alat pembaca kartu untuk kartu kredit; terminal untuk memproses pembayaran kartu kredit secara elektronik; perangkat lunak untuk mempermudah transaksi aman kartu kredit; terminal pembayaran elektronik.

(selanjutnya disebut sebagai “**Merek Pembanding**”)

6. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mengajukan upaya hukum permohonan banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran kepada TERGUGAT pada tanggal 15 November 2019. Dimana dalam putusannya, TERGUGAT menolak Permohonan Banding Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN sebagaimana dibuktikan dengan Putusan Majelis Banding Merek No. 877/KBM/HKI/2019 tertanggal 27 November 2019 yang diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 18 Februari 2020;

II. TERDAPAT KESALAHAN PENERAPAN HUKUM DALAM PERTIMBANGAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT sangat berkeberatan dan menolak putusan dan pertimbangan hukum TERGUGAT yang pada dasarnya menyatakan bahwa Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dengan Merek Pembanding. Adapun alasan-alasan hukum dari PENGGUGAT di bawah ini yang menunjukkan bahwa TERGUGAT telah salah menerapkan hukum yang berlaku adalah sebagai berikut:

TERGUGAT KELIRU MENGUTIP KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

2. Bahwa dikutip dari bagian pertimbangan hukum TERGUGAT pada Penolakan Banding Merek yaitu pada halaman ke-3 paragraf ke-4, TERGUGAT menyebutkan:

Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.



*“Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam **pasal 4, pasal 5 atau pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang merek**, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri”;*

3. TERGUGAT telah keliru mengutip ketentuan hukum yang berlaku dalam memberikan pertimbangan hukum atas Penolakan Permohonan Pendaftaran yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Merek. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam proses permohonan pendaftaran Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA seharusnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis; Mohon Majelis Hakim yang Terhormat dapat mempertimbangkan untuk menilai bahwa TERGUGAT keliru dalam mengutip ketentuan hukum yang berlaku dan menilai bahwa Putusan Majelis Banding Merek No.877/KBM/HKI/2019 tertanggal 27 November 2019 tidak memiliki kekuatan hukum.

TIDAK TERDAPAT PERSAMAAN PADA POKOKNYA UNTUK BARANG SEJENIS

4. Bahwa lebih lanjut dikutip dari bagian pertimbangan hukum TERGUGAT pada Penolakan Banding Merek yaitu pada halaman ke-5 dan ke-6 TERGUGAT menyebutkan:

“Menimbang bahwa merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA Nomor Agenda D002017052269 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek yang mengandung unsur merek kata “PAYFAZZ dan kata “AGEN KEUANGAN NUSANTARA” sehingga unsur merek yang menonjol dan dominan adalah unsur merek kata “PAYFAZZ”;

Menimbang bahwa merek FASSPAY daftar nomor IDM000527914 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek yang mengandung unsur merek kata “FASSPAY” sehingga unsur merek yang menonjol dan dominan adalah unsur merek kata “FASSPAY”;

*Menimbang bahwa **unsur merek kata yang diperbandingkan tersebut adalah PAYFAZZ dan PAYFAZZ**, dimana unsur dari*

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.



merek kata tersebut yaitu PAYFAZZ akan mengecoh atau menyesatkan konsumen;

Menimbang bahwa merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA Nomor Agenda D002017052269 dan merek FASSPAY daftar nomor IDM000527914 **memiliki tampilan visual yang berbeda**, akan tetapi terlihat dominan pada unsur merek kata PAY dan FAZZ;

Menimbang bahwa bahwa merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA Nomor Agenda D002017052269 milik Pemohon Banding dengan merek FASSPAY daftar nomor IDM000527914 **menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya baik mengenai visual, konseptual, maupun bunyi ucapan**, maka dapat disimpulkan kedua merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya,”

5. Bahwa PENGGUGAT sangat berkeberatan dan menolak putusan dan pertimbangan hukum TERGUGAT yang tidak konsisten dan tidak cukup cermat dalam menilai apakah ada persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis antara Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA dengan Merek Pembanding.

Adapun untuk menilai apakah antara Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA milik PENGGUGAT dan Merek Pembanding terdapat persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa sejenis mohon Majelis Hakim dapat merujuk pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Merek, sebagaimana bunyinya dikutip di bawah ini:

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;”

6. Bahwa penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Merek menjelaskan lebih lanjut mengenai persamaan pada pokoknya, sebagaimana bunyinya dikutip di bawah ini:

“Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.



unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.”

7. Bahwa lebih lanjut, terdapat pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 352 K/Sip/1975 tanggal 2 Januari 1982 dan Nomor 1053 K/Sip/1982 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum bahwa di dalam menentukan suatu merek dapat dianggap memiliki persamaan haruslah dilihat secara keseluruhan dan/atau total bukan dengan memperbandingkan perbedaan-perbedaan dalam bagian- bagian merek.
8. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa untuk menilai ada atau tidaknya persamaan antara merek-merek adalah ditentukan dari hal-hal berikut:
 - a. Suatu merek dapat dianggap memiliki persamaan haruslah dilihat secara keseluruhan dan/atau total bukan dengan memperbandingkan perbedaan-perbedaan dalam bagian-bagian merek;
 - b. Dalam hal ini, aspek-aspek yang dinilai adalah apakah terdapat persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan yang terdapat dalam merek-merek, atau kombinasi antara unsur-unsur yang dapat dinilai bahwa kedua merek memiliki persamaan pada pokoknya; dan
 - c. Apakah merek yang diajukan dan merek pembanding mencakup barang dan/atau barang sejenis.
9. Bahwa dengan demikian, mohon pertimbangan Majelis Hakim untuk dapat menilai bahwa sepanjang Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA atas nama PENGGUGAT secara keseluruhan dapat dibuktikan memiliki daya pembeda yang kuat dan/atau dapat dibedakan satu dengan yang lain, maka seharusnya Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA milik PENGGUGAT dapat terdaftar dalam Daftar Umum Merek secara berdampingan dengan Merek Pembanding.
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) butir (a) UU Merek dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, dapat dibuktikan bahwa:
 - a. Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA yang dilihat secara keseluruhan tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Pembanding – vide Tabel Perbandingan di bawah, khususnya butir a) dan b) pada Tabel Perbandingan,

Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.



tidak menyebabkan adanya kemiripan dan menimbulkan kesan adanya persamaan baik secara:

- (i) visual (bentuk, cara penempatan, cara penulisan); dan
- (ii) fonetik (bunyi pengucapan)

b. jenis barang yang dapat dibedakan satu sama lain dan dapat dikategorikan tidak sejenis.

Sehingga, dasar hukum Penolakan Pendaftaran Merek terhadap Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA berdasarkan ketentuan persamaan pada pokoknya tidak terpenuhi.

11. Bahwa berikut adalah tampilan perbandingan antara Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA dan Merek Pembanding serta uraian lengkap mengenai perbedaan-perbedaan antara merek-merek tersebut, untuk menjelaskan argumentasi tidak terpenuhinya ketentuan persamaan pada pokoknya antara merek-merek;

TABEL PERBANDINGAN I Perbedaan secara visual dan fonetik Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA dan Merek Pembanding	
Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA	Merek Pembanding
	
Unsur-unsur menonjol masing-masing Merek	
Unsur kata 'PAYFAZZ' dengan lukisan petir yang membentuk pada huruf 'F' dan rangkaian kata 'AGEN KEUANGAN NUSANTARA' dengan susunan warna biru, hijau dan hitam.	Unsur kata 'Fasspay' dengan warna biru.
a) Perbedaan Secara Visual	
- Merek terdiri dari unsur-unsur kata: - o Unsur kata: 'PAYFAZZ'; - o Unsur kata: 'AGEN'; - o Unsur kata: 'KEUANGAN'; - o Unsur kata: 'NUSANTARA'; - Unsur kata 'PAYFAZZ' dituliskan dengan menggunakan huruf-huruf kapital P,A,Y,F,A,Z,Z dengan penulisan tulisan indah (<i>stylized</i>). - Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA memiliki variasi warna visual secara khusus, yaitu <u>biru, hijau dan hitam</u>.	- Merek terdiri dari satu (1) unsur kata, yakni 'Fasspay'; - Unsur kata 'Fasspay' dituliskan dengan huruf kapital 'F' dan huruf-huruf kecil a, s, s, p, a, y. - Merek FASSPAY terdiri dari hanya satu (1) kombinasi warna, yaitu biru.
b) Perbedaan Secara Fonetik	
- Merek diucapkan: "pei-faz a-gen-ke-uang-an nu-san-ta-ra" - Merek terdiri dari 11 (sebelas) suku kata	- Merek diucapkan: "fes-pei" - Merek terdiri dari dua (2) suku kata

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.



12. Mohon diketahui oleh Majelis Hakim yang Terhormat bahwa TERGUGAT juga tidak konsisten dalam memberikan pertimbangan hukumnya terkait persamaan pada pokoknya antara kedua merek, antara lain:

- a. TERGUGAT mempertimbangkan dua unsur merek secara keliru. Dimana dalam Putusan Penolakan Banding, TERGUGAT membanding unsur merek kata "PAYFAZZ" dan "PAYFAZZ" dan menyatakan hal tersebut akan mengecoh atau menyesatkan konsumen. Kedua unsur kata yang diperbandingkan seharusnya adalah unsur kata dari Merek PENGGUGAT, yaitu "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA" dan Merek Pembanding, yaitu kata "FASSPAY";
- b. TERGUGAT mempertimbangkan bahwa kedua merek memiliki tampilan visual yang berbeda, namun di sisi lain menyatakan menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya baik mengenai visual; dan
- c. TERGUGAT mempertimbangkan bahwa kedua merek menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya dari sisi konseptual, maupun bunyi ucapan namun tidak menguraikan lebih lanjut dasar pertimbangannya tersebut.

JENIS BARANG KEDUA MEREK ADALAH TIDAK SEJENIS

13. Bahwa lebih lanjut dikutip dari bagian pertimbangan hukum TERGUGAT pada Penolakan Banding Merek yaitu pada halaman ke-4 paragraf ke-4 dan ke-5 TERGUGAT menyebutkan:

"Menimbang bahwa merek FASSPAY yang sudah terdaftar dengan IDM000527914 adalah untuk melindungi jenis barang di kelas 9 berupa: "Alat pembaca kartu untuk kartu kredit; terminal untuk memproses pembayaran kartu kredit secara elektronik; perangkat lunak untuk mempermudah transaksi aman kartu kredit; terminal pembayaran elektronik";

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang berupa: "Software aplikasi (Software Komputer)" yang terdapat pada merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA" Nomor Agenda D002017052269 milik Pemohon Banding bila dibandingkan dengan jenis barang berupa: Alat pembaca kartu untuk kartu kredit; terminal untuk memproses pembayaran kartu kredit secara elektronik; perangkat lunak untuk mempermudah transaksi aman kartu kredit; terminal pembayaran elektronik"; yang dilindungi dalam merek

Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.



FASSPAY yang sudah terdaftar dengan IDM000527914 terdapat persamaan dalam sifat, tujuan, dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang yang sejenis”;

Bahwa PENGGUGAT berkeberatan dengan pertimbangan hukum TERGUGAT di atas dan menilai bahwa jenis barang yang dimintakan perlindungannya dalam Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA dengan Merek Pembanding dapat dibedakan satu sama lain dan dapat dikategorikan tidak sejenis. Berikut kami sampaikan perbedaan jenis barang tersebut dalam tabel di bawah ini. **TABEL PERBANDINGAN II**

Perbedaan Jenis Barang

Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA	Merek Pembanding
Software Aplikasi (Software Komputer)	Alat pembaca kartu untuk kartu kredit; terminal untuk memproses pembayaran kartu kredit secara elektronik; perangkat lunak untuk mempermudah transaksi aman kartu kredit; terminal pembayaran elektronik.

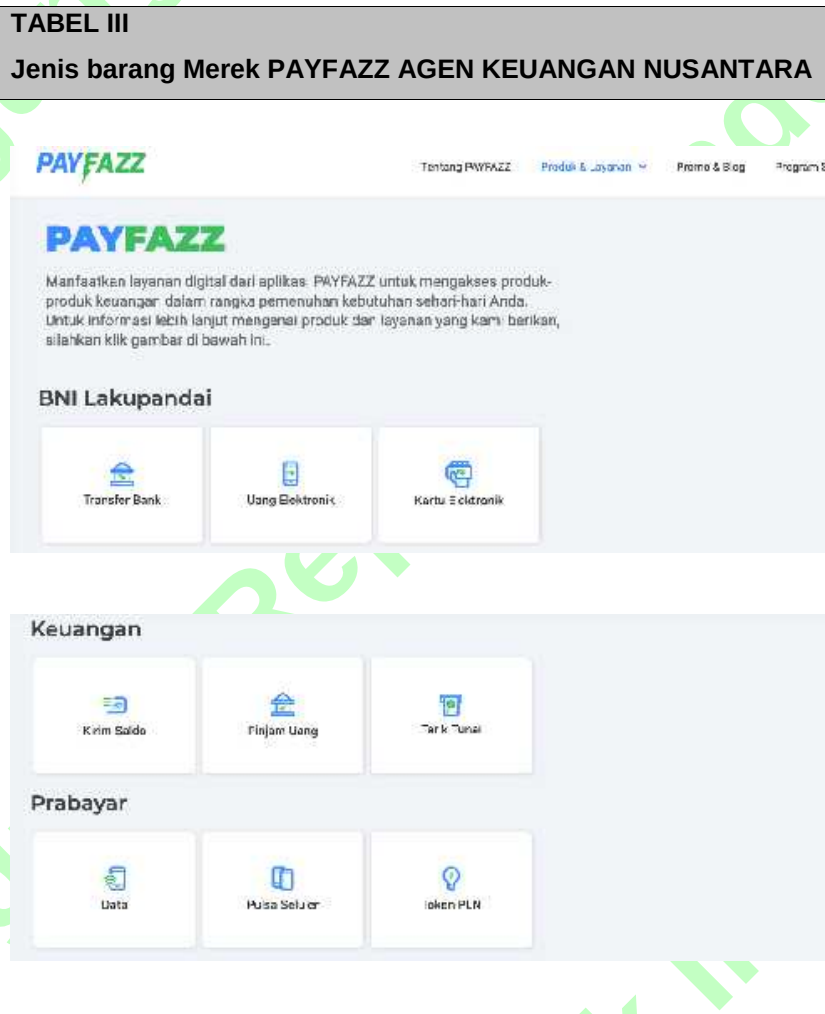
Keterangan Perbedaan jenis barang satu sama lain

Bahwa PENGGUGAT mengajukan permohonan merek untuk melindungi jenis barang perangkat lunak dalam bentuk aplikasi. Dalam hal ini PENGGUGAT menggunakan jenis barang “software aplikasi” dalam kegiatan usahanya sebagai penyelenggara platform digital yang bertujuan komersial (profit) yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti <i>market-place</i> untuk beragam produk, antara lain produk layanan keuangan seperti transfer dana dan pinjaman, produk <i>payment point online bank</i> (PPOB), dan produk perdagangan secara daring (<i>e-commerce</i>). PENGGUGAT dengan jelas bermaksud untuk memperoleh perlindungan jasa bukan untuk mempermudah transaksi dengan kartu kredit seperti pada Merek Pembanding.	Jenis barang yang mungkin dianggap sejenis oleh Tergugat dapat diasumsikan adalah jenis barang “perangkat lunak untuk mempermudah transaksi aman kartu kredit”. Dalam hal ini, Merek Pembanding melindungi jenis barang <u>perangkat lunak yang peruntukannya untuk mempermudah transaksi dengan kartu kredit.</u>
---	---

14. Bahwa untuk menunjukkan perbedaan lebih lanjut sehubungan dengan jenis barang, berikut disampaikan dalam tabel di bawah Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.



informasi pada situs PENGGUGAT yang menunjukkan bahwa jenis barang “Software Aplikasi (Software Komputer)” yang dimohonkan PENGGUGAT tidak terkait perangkat lunak untuk transaksi kartu kredit sebagaimana dilindungi dalam Merek Pembanding.



Kami sampaikan juga secara lengkap hasil cetak dari situs PENGGUGAT (<https://www.payfazz.com/produk>) sebagai referensi Majelis Hakim yang Terhormat pada sidang pembuktian.

15. Bahwa berdasarkan uraian dan perbandingan kedua merek di atas, sudah sepatutnya Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA dan Merek Pembanding dipertimbangkan sebagai merek yang memiliki perbedaan unsur-unsur merek dan unsur merek yang menonjol sehingga cukup dapat dibedakan satu sama lain, terutama berdasarkan perbandingan antara unsur-unsur visual, fonetik, konseptual dari kedua merek serta jenis barang yang dapat

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.



dikategorikan tidak sejenis antara keduanya. Mohon kiranya Majelis Hakim yang Terhormat dapat mempertimbangkan bahwa:

- a. Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA atas nama PENGUGAT secara keseluruhan tidak memiliki persamaan pada pokoknya dan memiliki daya pembeda yang cukup kuat jika dibandingkan dengan Merek Pembanding baik secara visual maupun fonetik sebagaimana diuraikan pada angka 12 hingga 20 di atas; dan
- b. jenis barang Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA atas nama PENGUGAT juga dapat dibedakan satu sama lain dan dapat dikategorikan tidak sejenis dengan jenis barang Merek Pembanding sebagaimana diuraikan pada angka 21 hingga 23 di atas; dan
- c. dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, dasar hukum penolakan terhadap Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA atas nama PENGUGAT berdasarkan ketentuan persamaan pada pokoknya tidak sepenuhnya terpenuhi dikarenakan perbedaan-perbedaan yang ada tidak akan membuat konsumen terkecoh atau bingung dalam membedakan antara merek yang satu dengan yang lainnya;

III. TERDAPAT MEREK-MERK LAIN YANG MENGANDUNG UNSUR KATA 'PAY' TELAH DITERIMA PENDAFTARANNYA SECARA BERTAMPAK UNTUK MELINDUNGI JENIS BARANG YANG SAMA DI KELAS 9

1. Mohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat bahwa di dalam putusan Penolakan Banding Merek, TERGUGAT tidak mempertimbangkan argumen PENGUGAT dalam Permohonan Banding dimana selain Merek Pembanding, DIREKTORAT MERK DAN INDIKASI GEOGRAFIS juga telah menerima permohonan pendaftaran merek-merek milik pihak ketiga lain yang mengandung unsur kata 'PAY' yang melindungi barang-barang sejenis di kelas 9.
2. Sebagai referensi untuk Majelis Hakim yang Terhormat, merek-merek tersebut di atas kami uraikan dalam tabel di bawah ini.

No.	Merek	Nama Pemilik Merek	Nomor Pendaftaran	Status
1.	 EASYPAY PAYMENT SOLUTION	PT Easypay Indonesia National Payment Systems	IDM000616641	Terdaftar

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.



2.	<u>EZEELPAY</u> 	PT. EZEELINK INDONESIA	Agenda D00 029251	No. 2017	Untuk didaftar
3.	<u>UNIPAY</u> YOUR UNIVERSAL E- PAYMENT SOLUTION 	Ashadi	IDM000347674		Terdaftar
4.	<u>UNIONPAY</u> 	CHINA UNIONPAY CO., LTD.	IDM000579718		Terdaftar
5.	<u>DG PAY</u> 	DG TECH GLOBAL LIMITED	Agenda DID 040576	No. 2018	Untuk didaftar
6.	<u>DIGIPAY</u> 	Williams Liberth	Agenda DID 049235	No. 2017	Untuk didaftar

3. Bahwa fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS dalam memeriksa persamaan merek telah menganggap bahwa dalam hal suatu merek sama-sama menggunakan unsur 'PAY', namun jika kata unsur lain yang mengikutinya, maka merek dapat dianggap memiliki cukup daya pembeda dan dapat diterima pendaftarannya. Dengan dasar yang sama, kami memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat, dapat mempertimbangkan bahwa Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA milik Penggugat memiliki cukup daya pembeda, sehingga sudah seharusnya dapat terdaftar berdampingan di kelas 9 dengan Merek Pembanding;
4. PENGGUGAT dalam hal ini akan menghadirkan bukti-bukti untuk mendukung seluruh dalil-dalil yang telah dijelaskan di atas kepada Pengadilan dalam sidang pembuktian;

Bahwa PENGGUGAT telah mengalami kerugian sebagai akibat penolakan Banding Merek.

5. Bahwa PENGGUGAT telah kehilangan hak, kepentingan, dan manfaat yang berdasarkan hukum timbul dari Merek PAYFAZZ

Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.



AGEN KEUANGAN NUSANTARA, serta telah menderita kerugian immateriil karena permasalahan terkait dengan pendaftaran Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA telah menyita banyak waktu, biaya, tenaga, dan pikiran PENGUGAT;

C. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat pada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA atas nama PENGUGAT di bawah Nomor Agenda D002017052269 untuk jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya sebagai berikut: "*Software Aplikasi (Software Komputer)*" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya untuk barang sejenis dengan Merek FASSPAY yang terdaftar di bawah No. Pendaftaran IDM000527914;
3. Menyatakan batal Putusan Komisi Banding No. 877/KBM/HKI/2019 tertanggal 27 November 2019;
4. Menerima dan mengabulkan permohonan pendaftaran Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA di bawah Nomor Agenda D002017052269 melalui permohonan tertanggal 16 Oktober 2017 untuk melindungi jasa-jasa dalam kelas jasa 9, yaitu "*Software Aplikasi (Software Komputer)*";
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memerintahkan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. KOMISI BANDING MEREK untuk segera menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Merek untuk Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA di bawah Nomor Agenda D002017052269 melalui permohonan tertanggal 16 Oktober 2017 untuk melindungi jasa-jasa dalam kelas jasa 9, yaitu "*Software Aplikasi (Software Komputer)*";

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.



6. Menyatakan putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*uij voerbaar bij voorad*); dan
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** dalam Jawabannya tertanggal 22 Juli 2020, telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dalam posita gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek "**PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA**" Nomor Agenda : **D00.2017.052269** tanggal 16 Oktober 2017 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 9 yaitu : "**Software Aplikasi (Software Komputer)**";
3. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017 Direktorat Merek telah menolak permintaan pendaftaran Merek "**PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA**" Nomor Agenda : **D00.2017.052269** tersebut dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek "**FASSPAY**" Nomor Daftar : **IDM000527914** yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis (Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis);
4. Bahwa Penggugat keberatan terhadap keputusan Direktur Merek yang menolak permintaan pendaftaran Merek "**PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA**" Nomor Agenda : **D00.2017.052269**, kemudian Penggugat mengajukan Banding ke Komisi Banding Merek pada tanggal 15 November 2019;
5. Bahwa pada tanggal 27 Noember 2019 Komisi Banding Merek memutus permohonan banding Merek "**PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA**" milik Penggugat dengan amar putusan yang berisi menolak permohonan banding Penggugat karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "**FASSPAY**" Nomor Daftar : **IDM000527914** yang telah terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.



dengan dasar hukum Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

6. Bahwa mengingat dasar keberatan Penggugat adalah perihal keberatan terhadap unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya diantara merek-merek yang diperbandingkan, maka Komisi Banding Merek akan menolak permintaan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis sesuai yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan ketentuan tersebut, **untuk menilai ada tidaknya unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya adalah mengacu pada merek-merek yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan merek-merek yang belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek;**
7. Bahwa merek yang menjadi sengketa adalah Merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA" dengan Merek "FASSPAY", dimana Merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA" tidak dapat didaftar karena memiliki **persamaan pada pokoknya** dengan Merek "FASSPAY" yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan Nomor Daftar : **IDM000527914** untuk barang sejenis;
8. Bahwa sesuai penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa yang dimaksud dengan **persamaan pada pokoknya** adalah **KEMIRIPAN yang disebabkan oleh adanya UNSUR-UNSUR YANG MENONJOL antara merek yang satu dengan merek yang lain, YANG DAPAT MENIMBULKAN KESAN adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;**
9. Bahwa Tergugat setelah mempelajari dan mencermati permohonan Banding Merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA", sebagaimana permohonan pendaftarannya telah ditolak oleh Direktorat Merek karena **mempunyai persamaan pada pokoknya** dengan Merek "FASSPAY" Nomor Daftar : **IDM000527914** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk **barang sejenis**, menilai bahwa Merek "PAYFAZZ TEKNOLOGI NUSANTARA" mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek "FASSPAY" yang **telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek yaitu persamaan unsur merek kata, unsur merek**

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.



secara konseptual maupun persamaan bunyi ucapan, sehingga menimbulkan kesan yang dapat membingungkan masyarakat;

10. Bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, **namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang menonjol** (unsur-unsur yang menonjol adalah aturan hukum sebagaimana penjelasan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis) atau esensial **maka unsur merek yang menonjol atau e**
11. Bahwa Merek "**PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA**" yang dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat mengandung unsur merek kata "PAYFAZZ" dan kata AGEN KEUANGAN NUSANTARA, dimana kata "PAYFAZZ" merupakan konsep nama mereknya, sedangkan kata "AGEN KEUANGAN NUSANTARA" merupakan keterangan jenis jasa yang dimohonkan, oleh karenanya merek "PAYFAZZ" sebagai unsur utama memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "FASSPAY" yang telah terdaftar lebih dahulu dengan nomor IDM000527914, Dengan demikian, **kedua merek yang diperbandingkan tersebut memiliki unsur-unsur merek yang menonjol** (unsur-unsur yang menonjol adalah aturan hukum sebagaimana penjelasan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis) dan sama-sama terdapat kata **PAYFAZZ** sebagai penegasan dari unsur merek kata yang memiliki persamaan kata **FASSPAY**;
Kemudian dari segi bunyi pengucapan yang ditimbulkan dari Merek "**PAYFAZZ**" menimbulkan kesan adanya **persamaan bunyi ucapan**. Dengan merek "**FASSPAY**" nomor IDM000527914, dengan demikian **unsur yang menonjol dan memiliki kesan yang sama telah terpenuhi** sebagaimana **penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis**;
12. Bahwa selain dalam menilai ada tidaknya persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek lain yang diperbandingkan, **perlu diperhatikan apakah barang yang dimintakan perlindungannya tersebut adalah sejenis atau tidak sejenis dengan merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek**, yang dilihat dari pengertian sehari-hari oleh khalayak ramai mengenai barang sejenis, karena barang-barang tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.



ditentukan apakah suatu **barang dianggap sejenis** dapat dilihat dari **unsur asal barang, cara pembuatan, sifat dan tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang tersebut**, dalam hal ini antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya oleh Penggugat dalam Merek "**PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA**" Nomor Agenda : **D00.2017.052269** antara lain jenis barang yang termasuk dalam dalam kelas 9 yaitu : "**SOFTWARE APLIKASI (SOFTWARE KOMPUTER**", dengan jenis barang yang dilindungi dalam Merek "**FASSPAY**" Nomor Daftar : **IDM000527914** milik pihak lain yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, yaitu jenis barang yang termasuk dalam kelas 9 berupa : "**Alat pembaca kartu untuk kartu kredit; terminal untuk memproses pembayaran kartu kredit secara elektronik; perangkat lunak untuk mempermudah transaksi kartu kredit; terminal pembayaran elektronik.**", dapat dikategorikan sebagai barang sejenis, sehingga akan dapat menimbulkan kebingungan pada konsumen apabila terdaftar dengan barang yang sejenis;

13. Bahwa merek yang diperbandingkan adalah "**PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA**" Nomor Agenda : **D00.2017.052269** yang diajukan Penggugat dengan Merek "**FASSPAY**" Nomor Daftar : **IDM000527914** milik pihak lain yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, dimana kedua unsur merek yang diperbandingkan tersebut memiliki persamaan pada pokoknya yaitu memiliki persamaan unsur merek kata, unsur merek secara konseptual, persamaan bunyi ucapan dan persamaan jenis barang, sehingga menimbulkan kesan yang dapat membingungkan masyarakat. Dengan demikian, unsur sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis secara hukum mendasari alasan hukum Tergugat yang menolak permohonan banding Merek "**PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA**" Nomor Agenda : **D00.2017.052269** yang diajukan Penggugat;
14. Bahwa Tergugat tetap pada substansi permasalahan perkara yaitu perihal adanya penilaian persamaan pada pokoknya dan tidak terlepas dari pokok perkara sesuai koridor hukum yang ditentukan dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
15. Bahwa dalam proses pemeriksaan substantif, Pemeriksa Merek mengacu pada ketentuan hukum dibidang merek yaitu Undang-undang Nomor 20

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.



Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, demikian Komisi Banding Merek sebagai badan khusus yang bersifat independen pun berpegang teguh kepada undang-undang merek yang berlaku dalam melakukan pemeriksaan dan memutus suatu permohonan banding berdasarkan dengan alasan-alasan hukum yang bersifat substantif apakah memenuhi atau tidak unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 20, Pasal 21 atau Pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

16. Bahwa demi menegakkan prinsip hukum merek yang berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Komisi Banding Merek sependapat dengan hasil pemeriksaan substantif Pemeriksa Merek yang menyatakan menolak permintaan pendaftaran Merek **"PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA"** Nomor Agenda : **D00.2017.052269** karena **memiliki persamaan pada pokoknya** dengan Merek **"FASSPAY"**, milik pihak lain yang sudah terdaftar dengan Nomor Daftar : **IDM000527914** untuk **barang sejenis** dan tetap dengan keputusannya berlandaskan hukum sesuai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi pertimbangan dalam Putusan Komisi Banding Merek Nomor : **877/ KBM / HKI / 2019**.

17. Berdasarkan alasan-alasan dan keterangan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik tanggal 08 Juli 2020 dan Tergugat dalam persidangan menyampaikan Dupliknya tanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-27 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-4, P-5, P-10 dan P-11 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yakni:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Notaris Nomor 555 tanggal 18 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tugas Nomor 00963/PAYFAZZ/LEGAL/V/2020 tanggal 12 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan asli Formulir Permohonan Pendaftaran Merek / tanda terima permohonan pendaftaran merek PAFAZZ Agen Keuangan Nusantara tanggal 03 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotocopi Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Permohonan Pendaftaran Merek PAFAZZ Agen Keuangan Nusantara tanggal pemberitahuan 12 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotocopi Surat Permohonan Banding Penggugat kepada Tergugat tanggal 15 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Komisi Banding Merek Nomor 02/KEP/KBM/HKI/I/2020 perihak Putusan Majelis Komisi Banding Merek tanggal 30 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Majelis Komisi Banding Merek Nomor 877/KBM/HKI/2019 tanggal 27 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Print Out Informasi Merek Pembanding, yaitu merek FASSPAY Daftar Nomor IDM000527914 dari Situs Resmi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dengan tautan <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/merek/bkijwVjzVVERxOVInajdnMjFYVTI2dz09?Type-2&q16=IDM000527914> (diakses pada 22 Juni 2020), selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotocopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotocopi Yurispundensi Mahkamah Agung RI Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari fotocopi Yurispundensi Mahkamah Agung RI Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 121 PK/Pdt.Sus/2012, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari Print Out Informasi hasil cetak dari situs Penggugat "Kemudahan Akses Layanan Digita untuk Produk Keuangan (<https://www.payfazz.com/produk>) terkait jenis barang Penggugat (diakses pada tanggal 16 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari Print Out Informasi hasil cetak dari laman Gogle Playstore Penggugat (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.payfazz.android>) terkait penggunaan promosi menggunakan merek PAYFAZZ Agen

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nusantara (diakses pada tanggal 16 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-13;

14. Fotokopi dari Print Out Informasi hasil cetak dari Aplikasi Penggugat terkait jenis barang Penggugat (diakses pada 17 Juli 2020) terkait penggunaan promosi menggunakan merek PAYFAZZ Agen Keuangan Nusantara diakses pada tanggal 17 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari Print Out Informasi merek-merek milik pihak ketiga lain yang mengandung unsur kata "PAY" di kelas 9 yaitu EASPAY PAYMENT SOLUTION dari situs resmi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dengan tautan <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/merek/azRmRE93SUFsVHdvaDRtUGFEVWpTQ09?Type=2&q16=IDM000616641> (diakses pada tanggal 18 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari Print Out Informasi merek-merek milik pihak ketiga lain yang mengandung unsur kata "PAY" di kelas 9 yaitu EZEELINK Pemilik Merek PT. EZEELINK INDONESIA Agenda Nomor D00 2017 029251 / Daftar Nomor IDM000761444, Status terdaftar dari situs resmi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (diakses pada tanggal 18 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari Print Out Informasi merek-merek milik pihak ketiga lain yang mengandung unsur kata "PAY" di kelas 9 yaitu NIPAY YOUR UNIVERSAL E-PAYMENT SOLUTION Pemilik Merek : PT. Easpay Indonesia National Payment Systems, Daftar Nomor : IDM000347674, Status : Terdaftar (diakses pada tanggal 18 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari Print Out Informasi merek-merek milik pihak ketiga lain yang mengandung unsur kata "PAY" di kelas 9 yaitu UNIONPAY Pemilik Merek : China Unionpay Co., Ltd, Daftar Nomor : IDM000579718, Status : Terdaftar dari situs resmi Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis (diakses pada tanggal 18 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari Print Out Informasi merek-merek milik pihak ketiga lain yang mengandung unsur kata "PAY" di kelas 9 yaitu DG PAY Pemilik Merek : DG TECH GLOBAL LIMITED, Agenda Nomor : DID2018040576 / Daftar Nomor : IDM000748212, Status : Terdaftar dari situs resmi Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis (diakses pada tanggal 18 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-19;

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Fotokopi dari Print Out Informasi merek-merek milik pihak ketiga lain yang mengandung unsur kata “PAY” di kelas 9 yaitu DIGIPAY Pemilik Merek : Williams Liberth, Agenda Nomor DID2017049235 / Daftar Nomor IDM000751817, Status : Terdaftar, dari situs resmi Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis (diakses pada tanggal 18 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Bukti Rekaman Video Testimoni Agen Payfazz dengan Video berjudul “P-21 Testimoni Agen Muhaemin – Loker PPOB Warung Emin / Kamillah Cell” berisi testimoni yang diberikan oleh Agen Payfazz dengan nama Muhaemin dan nama Toko adalah Loker PPOB Warung Emin atau Kamillah Cell, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Bukti Rekaman Video Testimoni Agen Payfazz dengan Video berjudul “P-22 Testimoni Agen Joko Purwanto – Toko Raychan” berisi testimoni yang diberikan oleh Agen Payfazz dengan nama Joko Purwanto dan nama Toko adalah Raychan, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Bukti Rekaman Video Testimoni Agen Payfazz dengan Video berjudul “P-23 Testimoni Agen Tutik Munawaroh – Mhoena Cell” berisi testimoni yang diberikan oleh Agen Payfazz dengan nama Tutik Munawaroh dan nama Toko adalah Moena Cell, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi dari Print Out hasil cetak dokumen elektronik berupa rincian akun Agen Payfazz atas nama Loker PPOB warung Emin diakses pada tanggal 4 Agustus 2020 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174040107860017 atas nama Muhaemin, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotokopi dari Print Out hasil cetak dokumen elektronik berupa rincian akun Agen Payfazz atas nama Raychan diakses pada tanggal 4 Agustus 2020 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175012006820012 atas nama Joko Purwanto, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotokopi dari Print Out hasil cetak dokumen elektronik berupa rincian akun Agen Payfazz atas nama Mhoena Cell diakses pada tanggal 4 Agustus 2020 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3671047007930004 atas nama Tutik Munawaroh, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotokopi dari Print Out Keterangan Tertulis Ahli Hak Kekayaan Intelektual atas nama Dr. Suyud Margono tertanggal 25 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-27;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli **DR. FX Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCIArb**, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menyatakan dan menerangkan sesuai dengan keahliannya;
 - Bahwa merek itu sebetulnya tanda grafis menurut undang-undang yang sekarang, dalam undang-undang tahun 2016 tanda grafis berupa gambar, logo, susunan huruf, susunan warna, termasuk sekarang ini ada tampilan 2 – 3 dimensi, hologram dan juga merek suara, yang memiliki daya pembeda dengan merek yang lainnya dan tentunya daya pembeda disini membedakan antara merek/logo satu ke logo/gambar tadi dengan gambar logo lainnya yang juga merupakan merek.
 - Bahwa logo/gambar tadi digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa dan mendapatkan perlindungan ketika adanya pendaftaran. Tanpa adanya pendaftaran, negara tidak memberikan perlindungan terhadap merek yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa tersebut.
 - Bahwa contoh pendaftaran itu adalah pemohon yang di Indonesia ataupun pemohon dari luar negeri mengajukan permohonan pendaftarannya terlebih dahulu, selanjutnya disitu akan dipublikasi dan diperiksa / dicek dahulu di dalam daftar untuk merek apakah sama atau tidak dan apabila ternyata tidak memiliki kesamaan maka permohonan tersebut diterima dan mendapatkan sertifikat dan sertifikat itu sebagai bukti kepemilikan merek;
 - Bahwa dalam undang-undang pasal 20 undang-undang yang sekarang menjadi hukum positif undang-undang nomor 20 tahun 2016 disitu dikatakan ada merek yang tidak dapat didaftar dan merek yang dapat ditolak;
 - Bahwa tentunya yang tidak bertentangan dengan pertahanan keamanan negara, tertib umum, pertentangan keagamaan atau merek yang merupakan keterangan dari barang dan jasa misalnya mendaftarkan mereknya namanya merek “mebel” sedangkan yang di namanya nama “mebel” untuk kegiatan usahanya *furniture* itu tidak dapat diterima.
 - Bahwa Berlaku juga nama di bidang kimia untuk farmasi atau nama yang generik yang dimiliki untuk umum tapi didaftarkan, termasuk juga suatu merek jargon yang mengatakan bentuk jaminan, dan kualitas, misalnya judul mereknya “lebih baik” tidak bisa dikatakan sebagai

Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.



merek “sangat super”, tidak bisa dikatakan sebagai merek. selanjutnya dapat ditolak, apabila telah melewati fase ini dapat ditolak oleh pemeriksa tentunya, karena melalui mekanisme pemeriksaan, Disitu dicek terlebih dahulu apakah dalam daftar merek itu ada persamaan pada pokoknya atau seluruhnya tidak dalam daftar merek. Dicek terlebih dahulu apabila ternyata tidak ada kemungkinan bisa lolos. Tapi bisa juga karena diskresinya pemeriksa merek itu bisa melihat melalui kegiatan perdagangan barang dan jasa atau melihat situs *web*. ternyata ada kemiripan tapi tidak ada dalam daftar merek ini kemungkinan juga bisa di buat semacam usul penolakan jadi usul penolakan dulu sehingga dilihat apakah ini betul-betul asli dan akan ada surat notifikasi dari kantor Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan menyurati apakah ini betul-betul merek pemohon, silakan mengajukan keberatan.;

- Bahwa maksud daya pembeda itu kaitannya dengan proses bagaimana mekanisme pendaftaran dan pemeriksaan. Dan tentunya disini juga si pemeriksa juga melihat adakah daya pembeda, daya pembeda ini artinya memang pendaftaran oleh pemohon ini ternyata ada bedanya dalam daftar merek. ketika ada daya pembeda ini jadi pertimbangan pemeriksa untuk menerima atau menolak, jadi tentunya kalau ada daya pembeda dia akan diterima. jadi perbedaan yang seperti apa artinya perbedaan dari sisi penempatan, perbedaan ada penambahan misalnya logo, perbedaan ada penambahan *tagline* tertentu, itu juga memberikan daya pembeda misalkan contoh sama-sama merek “ABC” tapi ada pembeda, ada pembeda karakternya. Kalau misalnya yang satu tulisan “ABC”, satu lagi misalnya ABC-nya adalah “abc”, walaupun “abc” huruf kecil tapi secara karakter sebetulnya disitu *backgroundnya* sama secara penempatannya juga sama-sama miring italic itu kemungkinan dianggap sama oleh pemeriksa. Tapi Tentunya disini dalam barang jasa;
- Bahwa pada saat fase pendaftaran itu hanya label merek, hanya jenis barang, hanya dokumen perusahaan. Syukur-syukur nama perusahaan didaftarkan itu biasanya akan diterima. Tapi belum tentu nama perusahaan juga. Karena bisa satu perusahaan punya beberapa nama, punya beberapa merek dan surat pernyataan dan dokumen-dokumen, misalnya NPWP, dan standar dokumen untuk pendaftaran, surat kuasa. ketika ada usul penolakan biasanya pemohon akan

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.



memberikan berkas-berkas, Dan itu jadi pertimbangan, seharusnya jadi pertimbangan kantor merek atau Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk mempertimbangkan permohonan tersebut karena ternyata ini lah yang sebetulnya orang bilang adalah merek aslinya, itu menjadi pertimbangan juga;

- Bahwa ketika diperiksa kembali berdasarkan dokumen dan keberatan atas ditolak, tentunya si pemohon harus betul-betul bisa memberikan dokumen yang cukup, bisa memastikan kepada pemeriksa bahwa ternyata inilah daya pembedanya, bahwa dia yang lebih dulu atau misalnya Kami ternyata bukanlah barang yang sejenis. Misalnya satu sama-sama dibidang elektronika yang satu dibidang membuat kabel yang satu lagi lampu. Jadi Berbeda jenis barangnya;
- Bahwa dalam pendaftaran jenis produk barang atau jasa itu terbagi atas kelas-kelas. Jadi Indonesia menyetujui konfrensi internasional terkait dengan klasifikasi *international trademark classification nice agreement* disitu bisa dilihat dari kelas 1 sampai 45. 1 sampai 34 itu produk 35 sampai 45 itu jasa. kita lihat contoh tadi katakanlah produknya adalah produk makanan yang satu lagi makanan yang memang terbuat dari misalnya dari bahan tepung misalnya satu lagi makanan yang siap saji, nah itu memang sebetulnya memang dalam kelas yang sama. Contoh lagi misalnya pakaian, pakaian yang satu jaket yang satu sederhana misalnya *T-shirt* itu satu kelas yang sama tapi sebenarnya produksinya barangnya berbeda. Nah itu sebenarnya harus jadi pertimbangan apa masuk kategori barang tidak sejenis;
- Bahwa sebetulnya pertimbangan pengertian pengetahuan umum masyarakat disini melihat apakah merek tersebut terasosiasi di masyarakat, jadi sebetulnya dengan adanya merek tersebut maka merek itu tadi tidak sekedar adanya pendaftaran, namun merek juga harus digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. merek tersebut nanti menggambarkan asal, kualitas, jaminan jasa, jaminan produk. pengetahuan umum masyarakat terhadap produk tersebut. Tentunya dengan melihat merek tersebut terjamin kualitas produknya. Konsumen juga termasuk anggota masyarakat juga. Jadi konsumen itu juga memberikan penilaian, konsumen itu mengetahui ada merek tersebut memberikan identitas dari produk tersebut;
- Bahwa untuk merek memang jenis barangnya itu memang dicantumkan dalam permohonan pendaftaran, nanti mendapatkan sertifikat dan tercantum jenis produknya, barang atau jasa disitu

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengidentifikasi pemohon akan jadi pemilik yang memproduksi itu. Jadi tidak boleh misalnya dia ternyata memproduksi yang lain makanya dibagi atas kelas. Kalau dilihat disini dia produk kelas 9 ini harus berbisnis alat pembaca kartu, kalau dilihat disini dia memang jasanya adalah mengoprasikan situs web, sekarang banyak jasa seperti itu,;

- Bahwa program komputer itu merupakan produk, jadi jasa membuat program komputer, mengaplikasikan situs *web* mem-maintain program komputer itu beda lagi, itu ada semua di *international trademark classification*. Jadi itu berbeda-beda dan disebutkan jenis barang dan jasanya;
- Bahwa asumsi dari masyarakat ada kesamaan karena menunjukkan kualitas dari produk asal dari barang tersebut dan kalau misalkan ada, misalkan suatu merek resolusinya adalah ternyata di kegiatan perdagangan jasa itu sama atau ternyata bisa beredar kedua-duanya misalnya, sebetulnya negara itu melalui Kementerian Hukum dan HAM oleh pemeriksa merek dianggap memiliki daya pembeda, jadi ada bedanya, masing-masing merek itu adalah dapat diberlakukan dalam kegiatan perdagangan apalagi begitu dilihat jenisnya berbeda, jadi dua-duanya itu berarti artinya tadi mahkota istana dan mahkota ratu itu dua-duanya adalah merek yang diakui oleh negara mendapatkan perlindungan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, TERGUGAT telah mengajukan surat bukti diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-1, T-2 dan T-3, yang merupakan fotokopi dari fotokopi sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotocopi Formulir permintaan Pendaftaran Merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA + LOGO Nomor Agenda D002017052269 yang dilegalisir, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari fotocopi Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA + LOGO Nomor Agenda D002017052269 yang dilegalisir, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari fotocopi Sertifikat Merek "PAYFAZZ" Nomor Daftar : IDM000527914 yang dilegalisir, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Komisi Banding Merek Nomor : 877/KBM/HKI/2019 tanggal 27 November 2019, selanjutnya diberi tanda T-4;

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa sedangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu alat bukti surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan tanggal 09 September 2020 dan selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Penolakan Permohonan Banding sebagaimana diputuskan melalui Putusan Komisi Banding Merek Nomor 877/KBM/HKI/2019 tertanggal 27 November 2019 ("Penolakan Banding Merek"), di mana penolakan tersebut terkait dengan Permohonan Pendaftaran Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA Nomor Agenda D002017052269 di kelas 9 yang diajukan atas nama PENGGUGAT ("Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA"). Penolakan Banding Merek diterima oleh PENGGUGAT secara resmi pada tanggal 18 Februari 2020, melalui Surat Komisi Banding Merek Nomor 02/KEP/KBM/HKI/I/2020 tertanggal 30 Januari 2020. Gugatan terhadap Penolakan Banding Merek TERGUGAT ini diajukan pada tanggal 14 Mei 2020. Oleh karenanya, Gugatan ini diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Merek, yaitu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Penolakan Banding Merek;

Menimbang, bahwa Tergugat telah keliru mengutip ketentuan hukum yang berlaku dalam memberikan pertimbangan hukum atas Penolakan Permohonan Pendaftaran yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Merek. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam proses permohonan pendaftaran Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA seharusnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA dan Merek Pembanding FASSPAY adalah merek yang memiliki perbedaan unsur-unsur merek dan unsur merek yang menonjol sehingga cukup dapat dibedakan

Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain, terutama berdasarkan perbandingan antara unsur-unsur visual, fonetik, konseptual dari kedua merek serta jenis barang yang dapat dikategorikan tidak sejenis antara keduanya. Untuk itu maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim supaya pada pokoknya Menyatakan batal Putusan Komisi Banding No. 877/KBM/HKI/2019 tertanggal 27 November 2019;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dalam posita gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat. Benar Penggugat telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA" Nomor Agenda : D00.2017.052269 tanggal 16 Oktober 2017 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 9 yaitu : "Software Aplikasi (Software Komputer)". Dan atas permohonan tersebut pada tanggal 16 Oktober 2017 Direktorat Merek telah menolak permintaan pendaftaran Merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA" Nomor Agenda : D00.2017.052269 tersebut dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek "FASSPAY" Nomor Daftar : IDM000527914 yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis (Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis);

Menimbang, bahwa Tergugat setelah mempelajari dan mencermati permohonan Banding Merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA", sebagaimana permohonan pendaftarannya telah ditolak oleh Direktorat Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek "FASSPAY" Nomor Daftar : IDM000527914 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis, menilai bahwa Merek "PAYFAZZ TEKNOLOGI NUSANTARA" mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek "FASSPAY" yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek yaitu persamaan unsur merek kata, unsur merek secara konseptual maupun persamaan bunyi ucapan, sehingga menimbulkan kesan yang dapat membingungkan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah ditolak oleh Tergugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR jo pasal 1865 KUHPerdara, pihak Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalilnya itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 27 (dua puluh tujuh) bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27. dimana bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya. Serta seorang ahli bernama DR. FX Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCI Arb.;

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4, dimana bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka pada pokoknya harus dibuktikan "Apakah merek Penggugat **"PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA"** Nomor Agenda : **D00.2017.052269** tanggal 16 Oktober 2017 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 9 mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pembanding Merek **"FASSPAY"** yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan Nomor Daftar : **IDM000527914** untuk barang sejenis. Sehingga sesuai hukumnya Putusan Penolakan Permohonan Banding sebagaimana diputuskan melalui Putusan Komisi Banding Merek Nomor 877/KBM/HKI/2019 tertanggal 27 November 2019?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan syarat-syarat formil dan syarat materiil Permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa syarat formil diajukannya permohonan pembatalan putusan Komisi Banding diatur pada Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi :

"Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P-6 berupa Surat Komisi Banding Merek Nomor 02/KEP/KBM/HKI/I/2020 perihal Putusan Majelis Komisi Banding Merek tanggal 30 Januari 2020 dan dikaitkan dengan Bukti P-7 berupa Putusan Majelis Komisi Banding Merek Nomor 877/KBM/HKI/2019 tanggal 27 November 2019 terbukti bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat telah ditolak oleh Komisi Banding Merek. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Merek, Penggugat sebagai pihak yang ditolak permohonan bandingnya oleh Komisi Banding Merek berhak untuk mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Niaga atas Putusan Penolakan Permohonan Banding sebagaimana diputuskan melalui Putusan Komisi Banding Merek Nomor 877/KBM/HKI/2019 tertanggal 27 November 2019. dimana perkara a quo diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) UU Merek, yaitu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak

Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal penerimaan Penolakan Banding Merek. Untuk itu maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara formil berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Bukti P-7 yang sama dengan Bukti T-4 berupa Putusan Majelis Komisi Banding Merek Nomor 877/KBM/HKI/2019 tanggal 27 November 2019, alasan Komisi Banding Merek memutus permohonan banding Merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA" milik Penggugat dengan amar putusan yang berisi menolak permohonan banding Penggugat karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "FASSPAY" Nomor Daftar : IDM000527914 yang telah terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis dengan dasar hukum Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut :

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/ jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar;

Menimbang, bahwa pengertian persamaan pada pokoknya menurut penjelasan pasal 21 tersebut adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut;

Sedangkan pada penjelasan Pasal 21 Ayat Huruf a diterangkan bahwa :

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.



kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Merek yang dimohonkan lebih dahulu" adalah Permohonan pendaftaran Merek yang sudah disetujui untuk didaftar;

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi terdapat tiga bentuk pemakaian merek yang dapat dikategorikan persamaan pada pokoknya yakni :

1. *Similiarity in appearance / confusing in appearance* = persamaan dalam tampilan dan membingungkan dalam tampilan ;
2. *Similarity in sound / Confusion when pronounced* = persamaan dalam bunyi/ membingungkan dalam suara / ucapan;
3. *Similarity in concept* = persamaan pada konsep = artinya sangat mirip ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti Penggugat dengan kode Bukti P-3 yang sama dengan Bukti T-1 berupa Formulir permintaan Pendaftaran Merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA + LOGO Nomor Agenda D002017052269 yang dilegalisir, Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA" kepada PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. KOMISI BANDING MEREK di Kelas 9 dengan jenis barang "Software Aplikasi (Software Komputer)", berdasarkan permohonan dengan Nomor Agenda D002017052269;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti Tergugat dengan kode Bukti T-3 yang sama dengan Bukti Penggugat dengan kode bukti Bukti P-8 berupa Sertifikat Merek "PAYFAZZ" Nomor Daftar : IDM000527914 terbukti bahwa telah terdaftar merek "FASSPAY" Daftar Nomor IDM000527914 tanggal 20 Februari 2014 di kelas 9;

Menimbang, bahwa untuk meneliti ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya Majelis Hakim harus membandingkan antara merek Penggugat "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA + LOGO" untuk melindungi kelas barang 9 (vide Bukti P-3 yang sama dengan Bukti T-1). Dengan Merek "FASSPAY" Daftar Nomor IDM000527914 terbukti bahwa telah terdaftar merek "FASSPAY" Daftar Nomor IDM000527914 tanggal 20 Februari 2014 di kelas 9 (vide Bukti T-3 yang sama dengan Bukti P-8);

TABEL PERBANDINGAN I Perbedaan secara visual dan fonetik
--

Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.



Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA dan Merek Pembanding	
Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA	Merek Pembanding
	
Unsur-unsur menonjol masing-masing Merek	
Unsur kata 'PAYFAZZ' dengan lukisan petir yang membentuk pada huruf 'F' dan rangkaian kata 'AGEN KEUANGAN NUSANTARA' dengan susunan warna biru, hijau dan hitam.	Unsur kata 'Fasspay' dengan warna biru.
a) Perbedaan Secara Visual	
- Merek terdiri dari unsur-unsur kata: - Unsur kata: 'PAYFAZZ'; - Unsur kata: 'AGEN'; - Unsur kata: 'KEUANGAN'; - Unsur kata: 'NUSANTARA'; - Unsur kata 'PAYFAZZ' dituliskan dengan menggunakan huruf-huruf kapital P,A,Y,F,A,Z,Z dengan penulisan tulisan indah (<i>stylized</i>). - Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA memiliki variasi warna visual secara khusus, yaitu <u>biru, hijau dan hitam</u>.	- Merek terdiri dari satu (1) unsur kata, yakni 'Fasspay'; - Unsur kata 'Fasspay' dituliskan dengan huruf kapital 'F' dan huruf-huruf kecil a, s, s, p, a, y. - Merek FASSPAY terdiri dari hanya satu (1) kombinasi warna, yaitu biru.
b) Perbedaan Secara Fonetik	
- Merek diucapkan: "pei-faz a-gen-ke-uang-an nu-san-ta-ra" - Merek terdiri dari 11 (sebelas) suku kata	- Merek diucapkan: "fes-pe" - Merek terdiri dari dua (2) suku kata

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua merek tersebut dapat disimpulkan bahwa antara merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA + LOGO" milik Penggugat dengan merek dagang "FASSPAY" Daftar No. IDM000527914 milik Tergugat terdapat daya pembeda antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat sebagaimana tampak di atas.

Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan adanya perbedaan tersebut maka timbullah perbedaan dalam hal tampilan, pengucapan, penempatan, maupun perbedaan bunyi ucapan sehingga merek-merek tersebut tidak dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya karena untuk membandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu;

Menimbang, bahwa saksi ahli Penggugat **DR. FX Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCI Arb.**, dipersidangan memberikan pendapat bahwa daya pembeda adalah kaitannya dengan proses bagaimana mekanisme pendaftaran dan pemeriksaan. pemeriksa harus melihat adakah daya pembeda. Artinya pendaftaran yang dilakukan oleh Pemohon harus ada daya pembeda. Ketika ada daya pembeda ini jadi pertimbangan pemeriksa untuk menerima atau menolak, kalau ada daya pembeda maka akan diterima. Perbedaan artinya ada perbedaan dari sisi penempatan, perbedaan penambahan logo, perbedaan penambahan *tagline* tertentu itu juga memberikan daya pembeda. Misalkan sama-sama merek "ABC" tapi ada pembeda karakternya. Yang satu "ABC" satu lagi "abc", walaupun "abc" huruf kecil tapi secara karakter sebetulnya disitu *backgroundnya* sama secara penempatannya juga sama-sama miring italic, itu kemungkinan dianggap sama oleh pemeriksa. Tapi Tentunya disini dalam tipe barang jasa yang sama;

Menimbang bahwa Majelis juga memperhatikan bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-21, P-22, dan P-23 berupa rekaman video testimoni Agen Payfazz yang dibuka di persidangan, didalam video tersebut memperlihatkan para agen telah memanfaatkan digital dari aplikasi Payfazz untuk mengakses produk-produk keuangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari hari ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA + LOGO" milik Penggugat dengan merek dagang "FASSPAY" Daftar No. IDM000527914 milik Tergugat terdapat daya pembeda dan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya untuk barang sejenis (kelas 9). Untuk itu maka petitum nomor 2 Penggugat layak dikabulkan dengan "Menyatakan Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA atas nama PENGGUGAT di bawah Nomor Agenda D002017052269 untuk jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya sebagai berikut: "Software Aplikasi (Software Komputer)" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya untuk barang

Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenis dengan Merek FASSPAY yang terdaftar di bawah Nomor Pendaftaran IDM000527914”;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 3 Penggugat yang memohon “Menyatakan batal Putusan Komisi Banding Nomor 877/KBM/HKI/2019 tertanggal 27 November 2019”. Oleh karena alasan putusan Komisi Banding Nomor 877/KBM/HKI/2019 menolak permohonan Penggugat didasarkan merek Penggugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pbanding. Dan telah Majelis Hakim pertimbangan diatas bahwa kedua merek tersebut memiliki daya pembeda. Untuk itu maka Putusan Komisi Banding Nomor 877/KBM/HKI/2019 tertanggal 27 November 2019 harus dibatalkan sehingga petitum ke 3 Penggugat layak secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 4 Penggugat yang memohon “Menerima dan mengabulkan permohonan pendaftaran Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA di bawah Nomor Agenda D002017052269 melalui permohonan tertanggal 16 Oktober 2017 untuk melindungi jasa-jasa dalam kelas jasa 9, yaitu “*Software Aplikasi (Software Komputer)*”. Oleh karena Putusan Komisi Banding Nomor 877/KBM/HKI/2019 tertanggal 27 November 2019 telah dibatalkan. Maka petitum ke 4 Penggugat layak secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 5 Penggugat yang memohon “Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memerintahkan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. KOMISI BANDING MEREK untuk segera menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Merek untuk Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA di bawah Nomor Agenda D002017052269 melalui permohonan tertanggal 16 Oktober 2017 untuk melindungi jasa-jasa dalam kelas jasa 9, yaitu “*Software Aplikasi (Software Komputer)*”. Oleh karena Putusan Komisi Banding Nomor 877/KBM/HKI/2019 tertanggal 27 November 2019 telah dibatalkan. Maka petitum ke 5 Penggugat layak secara hukum untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 6 Penggugat yang memohon “Menyatakan putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun meskipun ada upaya hukum lainnya (*uij voerbaar bij voorad*)”. Oleh karena hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta permohonan tersebut tidak beralasan

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak memiliki sifat urgensi. Maka petitum ke 6 Penggugat layak secara hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA atas nama PENGGUGAT di bawah Nomor Agenda D002017052269 untuk jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya sebagai berikut: "*Software Aplikasi (Software Komputer)*" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya untuk barang sejenis dengan Merek FASSPAY yang terdaftar di bawah No. Pendaftaran IDM000527914;
3. Menyatakan batal Putusan Komisi Banding Nomor 877/KBM/HKI/2019 tertanggal 27 November 2019;
4. Menerima dan mengabulkan permohonan pendaftaran Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA di bawah Nomor Agenda D002017052269 melalui permohonan tertanggal 16 Oktober 2017 untuk melindungi jasa-jasa dalam kelas jasa 9, yaitu "*Software Aplikasi (Software Komputer)*";
5. Memerintahkan kepada PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL untuk segera menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Merek untuk Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA di bawah Nomor Agenda D002017052269 melalui permohonan tertanggal 16 Oktober 2017 untuk melindungi jasa-jasa dalam kelas jasa 9, yaitu "*Software Aplikasi (Software Komputer)*";
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.401.000,00 (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, 19 Oktober 2020, oleh kami

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Sukereni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Robert, S.H., M.Hum., dan Duta Baskara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 04 Agustus 2020, putusan tersebut diucapkan pada Hari Kamis 22 Oktober 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Robert, S.H., M.Hum.

Made Sukereni, S.H., M.H.

Duta Baskara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	:	Rp 40.000,00
2. Biaya proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp1.200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Materai	:	Rp 6.000,00

Jumlah : Rp1.401.000,00

(satu juta empat ratus satu ribu rupiah)

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.